新北市新店區調解委員會調解書

115 年民調字第 0496 號

稱謂	姓名(或名稱)	性別	出生年月日	國民身分證統一編號(居留證號)	住所或居所(事務所或營業所)
聲請人	星鴻股份有限公司			85103034	臺北市萬華區中華路 1 段 106 號 4 樓
上法定代理人	吳宗霖	男	76.	R	同上
上代理人	余安	男	88.	F	同上
對造人	王擬	女	40.	T	新北市新店區安民街

上當事人間 房屋租賃 事件，於民國 115 年 09 月 15 日 09 時 30 分，在新店區調解委員會調解，調解成立，事實及內容如下：

出租人即聲請人星鴻股份有限公司主張：伊與承租人即對造人王 擬於 114 年 03 月 14 日，簽訂租賃契約(下稱系爭合約)，承租新北市新店區安民街 之房屋(下稱系爭房屋)，租賃期間自 114 年 03 月 16 日至 117 年 03 月 15 日止，租金每月新臺幣(下同)貳萬元、押租金肆萬元，惟契約尚未終止且對造人已積欠房租共計壹拾肆萬元，聲請人爰就積欠房租金之租賃糾紛聲請調解(本房屋租賃糾紛至 115 年 10 月 15 日為止系爭房屋之水、電、瓦斯費及對造人王 擬已給付之押租金肆萬元部分，因對造人於調解期日 115 年 9 月 15 日尚未搬遷無法確認實際數額，雙方同意皆不納入本次調解之範圍)，雙方合意經調解後協議如下：

一、兩造業於 115 年 06 月 30 日終止系爭合約。

二、對造人王 擬同意於 115 年 10 月 15 日以前將系爭房屋騰空返還予聲請人星鴻股份有限公司；屆時倘係爭房屋內仍有遺留物品，兩造皆同意由聲請人星鴻股份有限公司以廢棄物處理。

三、對造人王 擬同意給付聲請人星鴻股份有限公司本事件積欠租金新臺幣壹拾肆萬元，分 28 期，自 115 年 10 月起至 118 年 1 月止，按月於每月 20 日以前給付伍仟元，匯款至聲請人星鴻股份有限公司指定之彰化銀行松山分行，帳號：51920100978300，戶名：星鴻股份有限公司，以上各期給付至全部清償完畢止，如有一期屆期未履行，未到期之給付視為全部到期。

四、兩造皆同意拋棄本事件其餘民事請求權。以下空白

上調解成立內容，經當場向兩造當事人朗讀或交付閱覽，並無異議。

新北市新店區調解委員會 電話:29180428 新店區北新路1段86號7樓

聲請人之代理人 (簽名蓋章)

對造人 (簽名蓋章)

中 華 民 國 115 年 09 月 15 日

主 席 調解會主席 廖湖中 紀 錄 調解委員會秘書 古文宏

出席調解委員或協同調解人(本件經兩造當事人同意由下列人員調解)

委員蓋章	委員蓋章	委員蓋章	委員蓋章	委員蓋章
調解委員 林卉蓁				

上調解書業經本院依法審核，准予核定。（　　年度司核字第　　號） 中　華　民　國　　年　　月　　日 臺灣臺北地方法院

附註	1 調解經法院核定後，當事人就該事件不得再行起訴、告訴或自訴。 2 經法院核定之民事調解，與民事確定判決有同一之效力；經法院核定之刑事調解，以給付金錢或其他代替物或有價證券之一定數量為標的者，其調解書具有執行名義。 3 經法院核定之民事調解有無效或得撤銷之原因者，當事人得向原核定法院提起宣告調解無效或撤銷調解之訴。前項訴訟，當事人應於法院核定之調解書送達後三十日內提起之。